

1504281-34.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Controle nº 2022/000021

Assunto

Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

Em 15 de junho de 2022, às 15h, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis, comigo Escrevente ao final nomeada, deu-se início à audiência de instrução, debates e julgamento, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Centro - CEP 11013-910, Fone: (13) 3346-5824, Santos-SP

- E-mail: santos3cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Processo nº:

1504281-34.2021.8.26.0536 - Controle nº 2022/000021

Assunto

Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

Em 15 de junho de 2022, às 15h, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis, comigo Escrevente ao final nomeada, deu-se início à audiência de instrução, debates e julgamento, em sala virtual da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP, por meio da ferramenta Microsoft Teams, nos termos da Resolução nº 850/2021 do TJSP e do Provimento CSM nº 2651/2022. Cumpridas as formalidades legais, as partes foram apregoadas. Pela impossibilidade de assinatura do documento pelos participantes em razão da realização do ato por videoconferência, dou fé de estarem presentes ao ambiente virtual a representante do Ministério Público Dra. Sheila Xavier Mendes, o réu Pedro Henrique Pereira dos Santos, seu defensor, o Dr. Rafael Braga Vinhas - Defensoria Pública, bem como a testemunha Thiago Alves de França. Ausente a testemunha Ricardo Silva Alves Junior. Antes de dar início à audiência, foi oportunizada a entrevista do acusado com seu defensor, em reunião virtual apartada e sigilosa, consoante disposto no artigo 185, §5º do Código de Processo Penal. A seguir, a testemunha foi cientificada que deveria manter a incomunicabilidade durante todo o ato. Iniciados os trabalhos, a testemunha presente foi ouvida. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Ricardo, bem como do

incidente de dependência toxicológica. Pela MM. Juíza foi dito que homologava as desistências e colhido o interrogatório do réu. Encerrada a instrução, foi dada a palavra às partes para as alegações finais orais. De acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, os depoimentos foram captados em áudio e vídeo diretamente pelo sistema SAJ e estarão disponíveis às partes após 24 horas da realização do ato no E-SAJ. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de dezembro de 2021, por volta das 18h45min, na Avenida Engenheiro Gercino Hugo Capareli, altura do numeral 176, Campo de Futebol, bairro da Vila São Jorge, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo 135 (cento e trinta e cinco) microtubos contendo cocaína, destinados ao comércio, sem autorização legal ou regulamentar. Auto de exibição e apreensão na fl. 8, auto de constatação preliminar na fl. 11 e laudo de exame químico-toxicológico nas fls. 131-133. Notificado em 20 de janeiro de 2022 (fl. 82), apresentou defesa preliminar (fls. 90-91). A denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2022 (fls. 100-101), ao que se seguiu regular citação (fl. 119). Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha e realizado o interrogatório, desistindo as partes da oitiva do PM Ricardo Silva Alves Junior, atualmente acometido de Covid19 (termo). Encerrada, as partes passaram aos debates, pugnando ambas pela absolvição. É o relatório. Fundamento e decido. Muito embora a materialidade delitiva tenha sido comprovada pelo resultado do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 131-133, ao final da instrução ainda restou dúvida no tocante à autoria. O PM Thiago Alves de França não se recordou completamente do ocorrido, cingindo-se a mencionar o encontro de porções de cocaína numa sacola portada pelo ora acusado, de quem também não se lembrou (fls. 6, 7 e termo). No auto de prisão em flagrante, Pedro Henrique Pereira dos Santos reservou-se ao silêncio (fl. 5). Em juízo, negou os termos da denúncia, afirmando ter sido abordado enquanto transitava de bicicleta nas imediações de sua residência, sem que estivesse na posse de nenhuma sacola ou entorpecente (termo). Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE pretensão punitiva estatal, absolvendo PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS de infração ao art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/06. Após o trânsito em julgado, ficam revogadas as medidas cautelares impostas nas fls. 56-58 e 121-126. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados de todos os atos praticados. Nada mais". Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Thaina de Lima Nóbrega, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA